МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИСС
ЗӨВЛӨМЖ

2021 оны 04 дугаар сарын 23 Дугаар 1/15 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР,
ТӨРИЙН ХУУЛЬ ЦААЗЫН ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨХ
Б.ЖАРГАЛСАЙХАН ТАНАА

Иргэн Б.Сүндэрьяа 2021 оны 4 дүгээр сарын 11-ний өдөр "...Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Анандбазар нь миний халдашгүй чөлөөтэй байх эрхэд халдсан, бэлгийн дарамт учруулсан, заналхийлсэн" гэх мэдээллийг цахим орчинд түгээж, өмгөөлөгчийн хамт 2021 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдөр Цагдаагийн ерөнхий газарт гомдол гаргаж, уг гомдлын дагуу гомдол гаргагч иргэнийг Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуульд заасан хамгаалалтад авч ажиллаж байгаа тухай мэдээллийг Комисст ирүүлжээ.

Иргэн Б.Сүндэрьяагийн мэдээллийн мөрөөр Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Анандбазарын удирдаж байсан байгууллагад ажиллаж байсан, ажилладаг эмэгтэйчүүдээс удаа дараа бэлгийн дарамт учруулсан, бэлгийн хүчирхийлэл үйлдсэн гэх мэдээлэл гаргаж байна.

Мөн "МеТоо Монгол" хөдөлгөөнөөс 2021 оны 4 дүгээр сарын 19-ний өдөр хүүхэд, охид, эмэгтэйчүүдийг хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, нийгмийн эерэг хандлагад уриалах, зөв соёл хандлага төлөвшүүлэх, бэлгийн дарамт, хүчирхийлэлд өртсөн иргэдийн эрхийг хамгаалах, тэдний аюулгүй байдлыг хангах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэхэд хамтран ажиллах хүсэлтийг Хүний эрхийн Үндэсний Комисст ирүүлээд байна.

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.9 дэх заалт, Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1 дэх хэсэг, 24 дүгээр зүйлийн 24.1 дэх хэсэгт заасны дагуу Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хууль, олон улсын гэрээнд заасан жендэрийн эрх тэгш байдлын тухай заалтын хэрэгжилтэд хөндлөнгийн хяналт тавих, эдгээр хууль тогтоомж зөрчсөнтэй холбоотой гомдлыг хүлээн авах, хянан шийдвэрлэх үйл ажиллагааг бүрэн эрхийнхээ хүрээнд хэрэгжүүлж ажилладаг.

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос ажлын байрны бэлгийн дарамтын талаар 2018, 2020 онд гүйцэтгэсэн судалгаанд дурдсанаар таван эмэгтэй тутмын нэг нь ажлын байрны бэлгийн дарамтад өртдөг, бэлгийн дарамт үйлдэгчдийн 97,5 хувь нь эрэгтэй, үүнээс 69,2 хувь нь удирдах албан тушаалтан байна. Ажлын байрны бэлгийн дарамтад өртсөн эмэгтэйчүүдийн ердөө 10 хүртэлх хувь нь ажил олгогчид, байгууллагын ёс зүйн зөвлөл, цагдаагийн байгууллага, Хүний эрхийн үндэсний комисст ханджээ. Ажлын байрны бэлгийн дарамтад өртсөн эмэгтэйчүүд гомдол гаргахгүй байгаа шалтгаан нь хохирогчийг хамгаалах, эрхийг нь сэргээх тогтолцоо үр дүнтэй ажилладаггүй, болсон үйл явдалд хохирогчийг буруутгах хэвшмэл хандлага төрийн албан хаагчдын дунд тогтсон, гэмт үйлдлийг хохирогчоор нотлуулахыг шаарддаг зэрэг арга барилтай холбоотой юм.

Эдгээр нөхцөл байдал нь ажлын байрны бэлгийн дарамт учруулах, бэлгийн хүчирхийллийн гэмт хэрэг, зөрчлийг улам нуугдмал байдалд оруулж, улмаар гэм буруутай этгээдэд хууль зүйн хариуцлага гарцаагүй хүлээлгэж чадахгүй байгаагаас

152100004

хохирогчдын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол зөрчигдөж дахин хохирох нөхцөлийг бүрдүүлсээр байна.

Иймд ажлын байрны бэлгийн дарамт, хүчирхийлэлд өртсөн зөрчил, гэмт хэргийг мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад хүний эрхийн зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх үүднээс Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1 дэх заалтыг үндэслэн дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Анандбазарт холбогдох гэмт хэрэг, зөрчлийн хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтад тавих хяналтыг хуульд заасан бүрэн эрх, чиг үүргийн хүрээнд хэрэгжүүлэхдээ хохирогчийг буруутгахгүй байх, тэдэнд хэрэгцээтэй тусламж, үйлчилгээ, сэтгэл зүйн зөвлөгөө үзүүлж буй байдал, хохирогчтой ижил хүйсийн мөрдөгч ажиллаж байгаа эсэхэд хяналт тавих;
2. Хохирогчийн хувийн нууц, хувь хүний эмзэг мэдээллийг хамгаалах, тэдний аюулгүй байдлыг хангаж буй байдал, Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хууль, “Гэрч, хохирогчийн мэдээллийн нууцлалыг хангах аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэглэх журам”-ын хэрэгжилтэд тавих хяналтыг сайжруулах;
3. Мөрдөн шалгах ажиллагааны явц, нууцад хамаарахаас бусад асуудлаар олон нийтэд мэдээлэл өгч байх;
4. Ажлын байрны бэлгийн дарамт учруулах, хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх болон хувь хүний эмзэг мэдээлэлтэй холбоотой гэмт хэрэг, зөрчлийн хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд “хохирогч төвтэй мөрдөн шалгах аргачлал”-ын талаар мөрдөгч, прокурорын хамтарсан сургалтыг тогтмол зохион байгуулах.

Энэхүү зөвлөмжийн дагуу холбогдох арга хэмжээг авч, зөвлөмжийн мөрөөр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар мэдээллийг Хүний эрхийн Үндэсний Комисст даруй ирүүлнэ үү.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН